

1505778-52.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... OLIVEIRA prontamente confessou o tráfico naquele momento e perante o delegado de polícia, quando, inclusive, afirmou que o corréu sabia da droga e ganharia R\$ 250,00 pelo transporte. Em juízo, a acusada confessou a prática de tráfico, mas argumentou que o corréu era motorista particular e nada sabia da droga. O acusado CESAR TIMOTEO DE MENDONÇA alegou que trabalhava como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1505778-52.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e

Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053662/2022 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 23227161 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 46/22/209 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 2053662 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR TIMOTEO DE MENDONÇA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

1. INÍCIO: A audiência de instrução, debates e julgamento foi realizada em 26 de maio de 2022, no horário previamente estipulado, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta à mídia que acompanha o termo de audiência.

2. CHAMADA DAS PARTES: feita a chamada das partes, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dr.(a) LUIS FELIPE TEGON CERQUEIRA LEITE

B. Defesa: dr. KARINA SANTOS SALVADOR (pela ré Jeane) e Dr. BENEDITO MARIA JÚNIOR - OAB 146.136 SP pelo réu Cesar.

C. Acusado(a): JEANE MAYARA BOA VENTURA OLIVEIRA e CÉSAR TIMÓTEO DE MENDONÇA.

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: A acusada foi citada nesta data, em audiência, e informou seu endereço: Rua Capitão Ribeiro Camargo, n. 251, Jardim Nova Curuça, CEP 08031-040 - São Paulo-SP. Ato contínuo, pela Defensoria foi dito: "A ré foi denunciada como incurso no artigo art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal. Em que pese os argumentos levantados na denúncia pelo nobre Promotor de Justiça, entende esta defesa não haver justa causa para a

presente ação penal, sendo que a ré irá provar sua inocência no curso do processo. Assim, arrolou como testemunhas as mesmas da acusação, protestando, desde já, por posterior substituição.

4. OCORRÊNCIAS: Foram inquiridas as testemunhas HELDER DE ANDRADE e CLEBSON DE OLIVEIRA. Na sequência os acusados foram interrogados. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no art. 402, do CPP. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais, que foram registrados em sistema audiovisual. O mm. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou CESAR TIMOTEO DE MENDONÇA e JEANE MAYARA BOA VENTURA OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da lei n. 11343/06. Os acusados foram notificados e apresentaram resposta à acusação. A denúncia foi recebida e os acusados foram citados. Designou-se a audiência de instrução e julgamento, com inquirição de duas testemunhas e, por fim, interrogatório dos acusados. Por ocasião dos debates, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia, com majoração da pena-base em razão da quantidade de droga, reconhecimento de reincidência em relação a CESAR TIMOTEO DE MENDONÇA e imposição de regime fechado para o cumprimento da pena. A defesa de CESAR TIMOTEO DE MENDONÇA requereu a absolvição com fundamento na fragilidade da prova. A defesa de JEANE MAYARA BOA VENTURA OLIVEIRA requereu, em vista da confissão, a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É O RELATÓRIO. DECIDO. A pretensão acusatória é integralmente procedente. Encerrada a instrução, existe prova segura da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas, nos termos narrados na denúncia. O Instituto de Criminalística atestou a quantidade e a natureza da substância apreendida por policiais civis - 01 kg de cocaína. Esses policiais, quando inquiridos em juízo, confirmaram que os acusados foram abordados enquanto transportavam a droga e JEANE MAYARA BOA VENTURA OLIVEIRA prontamente confessou o tráfico naquele momento e perante o delegado de polícia, quando, inclusive, afirmou que o corréu sabia da droga e ganharia R\$ 250,00 pelo transporte. Em juízo, a acusada confessou a prática de tráfico, mas argumentou que o corréu era motorista particular e nada sabia da droga. O acusado CESAR TIMOTEO DE MENDONÇA alegou que trabalhava como motorista e nada sabia da droga, o que é fantasioso, dadas as circunstâncias da prisão: (a) JEANE nunca havia solicitado anteriormente o serviço de CESAR como motorista e poderia simplesmente ter chamado um motorista por aplicativo; (b) CESAR afirmou que não perguntou a finalidade do transporte, sendo que ficaram um período razoável dentro do carro - cerca de 01h; (c) CESAR afirmou que levou JEANE a um supermercado, em local distante, e ela nada comprou e ele não desconfiou de nada, o que não é razoável; (d) CESAR disse que a abordagem foi na volta e JEANE disse que foi na ida; (e) JEANE disse que ganharia R\$ 250,00 pelo transporte, enquanto CESAR afirmou que cobrou R\$ 150,00 pelo transporte, o que não é razoável, posto que gastaria com o transporte mais da metade do ganho com o tráfico; (f) CESAR não é nenhum novato no mundo tráfico e certamente foi escolhido a dedo para o transporte da droga, que todos sabem tem um valor alto e, naturalmente, busca-se diminuir a possibilidade de perda. Tudo isso evidencia, claramente, que ambos agiram em coautoria no transporte da droga. A ação penal, destarte, é integralmente procedente. Passo, portanto, à fixação da pena. A. JEANE MAYARA BOA VENTURA OLIVEIRA. 1. Em vista da quantidade de droga, aumento a pena-base em 1/6, alcançando-se 05 anos e 10 meses de reclusão. 2. A acusada confessou a prática do crime, de sorte que restabeleço a pena-base (05 anos de reclusão). 3. A despeito da quantidade de droga e de dinheiro transportados, não há indício algum nos autos de que a acusada, que é primária, participe de organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. Ao contrário, tudo está a indicar que não passa da denominada "mula" e foi recrutada exclusivamente para o transporte da droga. Inexistindo, portanto, prova de participação em organização criminosa, há possibilidade de diminuição da pena, nos termos do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11343/06, o que faço no patamar máximo, alcançando-se a pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal. O regime inicial de cumprimento de

pena será o aberto. Não há impedimento à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. B. CESAR TIMOTEO DE MENDONÇA. Em vista da quantidade de droga, aumento a pena-base em 1/6, alcançando-se 05 anos e 10 meses de reclusão. A reincidência, embora presente, é circunstância que agrava a pena e, ao mesmo tempo, afasta a incidência de causa de diminuição de pena, nos termos do disposto no artigo 33, § 4º, da lei de drogas. A fim de evitar a dupla majoração da pena em razão da mesma circunstância, considerarei a reincidência apenas como impeditiva da causa de diminuição de pena. Torno, portanto, definitiva a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão. A pena será cumprida, inicialmente, em regime fechado, em razão da reincidência. Utilizando-me dos mesmos critérios acima expostos, fixo a pena de multa em 583 dias-multa, no mínimo legal. ASSIM SENDO, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de condenar (1) JEANE MAYARA BOA VENTURA OLIVEIRA, qualificada nos autos, ao cumprimento de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento do valor correspondente a 166 dias-multa, fixados no mínimo legal, por ofensa ao disposto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por prazo igual à privação de liberdade, e mais prestação pecuniária, no valor de 01 salário mínimo; (2) CESAR TIMOTEO DE MENDONÇA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento do valor correspondente a 583 dias-multa, fixados no mínimo legal, por ofensa ao disposto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O acusado CESAR TIMOTEO DE MENDONÇA está preso e não poderá recorrer em liberdade, eis que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, em vista da reincidência específica. DECRETO a perda do dinheiro e objetos apreendidos pela polícia em favor do FUNAD.

A acusada Jeane e sua Defesa decidiram não recorrer, porém o Ministério Público, o acusado César e a sua defesa afirmaram o desejo de RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: Pelo MM. Juiz foi dito: recebo o recurso. As partes saem intimadas para apresentar razões. Expeça-se o quanto necessário." Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitada e conferida, adiante assinada digitalmente apenas pelo MM. Juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedi aos necessários assentamentos referentes à r. sentença, no sistema da SAJ/PG5. São Paulo, 26 de maio de 2022. Eu, Alessandra, escrevente, digitei.